

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1378/2535

นางวรรณิ์ สิริยาน

โจทก์

นางมณีรัตน์ ตระการวุฒิกอส

จำเลย

นางวรรณิ์ สิริยาน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ฎีกาของ
โจทก์เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาทั้งสิ้นจึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 2.1 การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ
โจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2530 ถึงเดือน
มกราคม 2532 รวม 4,000 บาท ค่าภาษีโรงเรือนปี 2531 และ 2532 รวม 4,860
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,860 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 63)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

ประเด็นพิพาทคดีนี้มีว่า จำเลยผิดสัญญาหรือไม่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามกันว่า จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงเป็นการฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ประเด็นพิพาทคดีนี้มีว่า จำเลยผิดสัญญาหรือไม่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามกันว่า จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงเป็นการฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น